



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

|        |     |                                                                               |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| תובעים | 1   | הלפרין דניאל ודנית, ת.ז.                                                      |
|        | 2   | נעמה ודודי פארי, ת.ז.                                                         |
|        | 3   | גלי ומוטי דאדיסון, ת.ז.                                                       |
|        | 4   | סבינה ומרק ריפא, ת.ז.                                                         |
|        | 5   | קטיה ואלון שולומון, ת.ז.                                                      |
|        | 6   | ליאור וליטל מנשה, ת.ז.                                                        |
|        | 7   | חן ויצחק מייר, ת.ז.                                                           |
|        | 8   | שני ויפתח אברהמי, ת.ז.                                                        |
|        |     | באמצעות ב"כ: עו"ד מילר אופיר<br>עלומים 22, תל אביב - יפו<br>טל: 036000300     |
|        | נגד |                                                                               |
| נתבעים | 2   | נציגות הבית המשותף מרח' ההצבר 17, ראשל"צ באמצעות:<br>גלעד דיאן ולירון נויגרשל |
|        | 3   | נציגות הבית המשותף מרח' ההצבר 19, ראשל"צ באמצעות:<br>ארז ללוז ודורן מגלד      |
|        | 4   | בעלי 34 הדירות מרחוב ההצבר 17 ראשל"צ באמצעות הנציגות<br>17                    |
|        | 5   | בעלי 34 הדירות מרחוב ההצבר 19, ראשל"צ באמצעות : נציגות<br>19                  |
|        |     | באמצעות ב"כ: עו"ד גרבי רפאל<br>ראשון לציון<br>טל: 0505623843                  |

**פסק דין חלקי**

עניינו של פסק דין חלקי זה בשאלה האם רשאי המפקח על רישום מקרקעין להכריז על בית משותף אשר טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים וטרם נרשם לו תקנון כי הוא מהווה "בית מורכב", בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, (להלן: "**חוק המקרקעין**") והאם ראוי לעשות כן בנסיבות הקונקרטיות והרלבנטיות של הבית המשותף מושא התביעה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. הבית המשותף דן הוא זה הידוע כרח' הצבר 17-19 בעיר ראשון לציון ורשום בפנקס הזכויות כגוש 7328 חלקה 47 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף כולל שני מגדלים שבכל אחד מהם 34 דירות ושני מבנים דו-קומתיים שבכל אחד מהם 4 דירות גן (להלן: "**הקוטג'ים**").
2. התביעה דן הוגשה בשם שמונת בעלי הקוטג'ים כנגד שתי הנציגויות שפועלות כיום בבית המשותף וכנגד בעלי הדירות של שני מגדלי המגורים. בכתב התביעה ביקשו התובעים שלושה סעדים מהותיים: סעד הצהרתי המורה כי הבית המשותף הנו בית מורכב כאמור בסעיף 59 לחוק המקרקעין; כי הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה יוצמד לדירות שבאותו מבנה וכי הוצאות הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף המופרד יחולו על בעלי הדירות שבכל מבנה; כי לכל מבנה תוקם נציגות עצמאית מקרב בעלי הדירות באותו מבנה.

ההליכים עד כה

3. לאחר שהוגש כתב התביעה והוגש כתב הגנה מטעם שתי הנציגויות הקיימות, התקיים לפני דיון ביום 2.6.24 במעמד נציגי התובעים והנתבעים ובאי כוחם. בדיון הובהר כי כתב ההגנה הוגש למעשה גם בשם כל בעלי הדירות בשני המגדלים, קרי הנתבעים 1-68. בהתאם להחלטתי בתום הדיון ב"כ הנציגויות הגיש יפוי כח על שמו גם מטעם כל אחד מבעלי הדירות הנתבעים.
4. בהתאם להחלטתי מיום 20.5.24, ערכתי סיור בבית המשותף ביום 2.6.24. הסיור עבר בכל שטחי הבית המשותף שבמפלס הקרקע, לרבות שביל הגישה המוביל מרח' החילות לכל שמונת דירות הקוטג'ים שבבעלות התובעים, דרכי הגישה ללובי של כל אחד משני המגדלים, בשני מפלסי החניון המשותף ובהם חדר גנרטור, חדר משאבות, חדר חשמל, לובי אחד הבניינים, חדר אשפה. במהלך הסיור צולמו על ידי באמצעות הטלפון הנייד שברשותי תמונות המהוות חלק מהמארג הראייתי בתיק זה.
5. בדיון נכחו עו"ד מילר, גב' דאדיסון, מר אברהמי ומר מנשה - מטעם התובעים; עו"ד ג'רבי, גב' נויגרשל, מר ללז וגב' מגלן מטעם הנתבעים.
6. כשבוע לאחר שהתקיים הביקור במקום הוגש כתב תשובה מטעם התובעים שכלל גם בקשה למתן הוראות לשם המשך בירור התביעה.
7. מטעם הנתבעים הוגשה הודעה לפיה טענת התובעים כי סוגית פינוי האשפה מבתיים הוסדרה לאחרונה מול הרשות המקומית שקרית וכי התובעים הציבו פחי אשפה מעל פיר חשמל באופן המהווה סכנה. כן נטען כי בעקבות בירור מול העירייה התקבלה תשובתה כי חל איסור על התובעים להציב עגלות פחים בניגוד להיתר הבנייה.
8. עוד נטען בהודעת הנתבעים כי בסיור שהתקיים במקום התברר כי "**לאחר שהובהר, בהסכמת הצדדים, כי התובעים אכן מבצעים שימוש במרבית מהרכוש המשותף, המחלוקת שנתרה עוסקת בשאלת השימוש במעליות ובפחי האשפה המשותפים...**" והשאלות היחידות שנתרו במחלוקת נוגעו לשימוש במעליות שבבית המשותף ובשימוש בפחי אשפה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**דיון והכרעה**

9. הטענות העיקריות הדרושות, להבנתי, להכרעה במסגרת התביעה דנן, כעולה מכתב ההגנה הן אלו: לא ניתן להכריז על הבית המשותף כ"בית מורכב" כמשמעות מושג זה בסעיף 59 לחוק המקרקעין, שכן הבית המשותף טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים וטרם נרשם לו תקנון מוסכם; לא ניתן להפריד את הרכוש המשותף שכן כלל חלקי הרכוש המשותף משרתים את כל בעלי הדירות או את מרביתם; הלכה למעשה התובעים עושים שימוש בכל חלקי הרכוש המשותף ועל כן אין הצדקה עניינית לבצע הפרדה ולו חלקית של הניהול והתחזוקה ולו של חלק מהרכוש המשותף.

10. **אקדים אחרית לראשית ואומר כי מצאתי לנכון כבר בשלב זה לקבוע ולהורות כי הבית המשותף מושא התביעה ראוי להיות מוכרז כבית מורכב בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין.**

ניתן להכריז על בית משותף שטרם נרשם ככזה כ"בית מורכב" בהתאם לסעיף 59 לחוק

11. אני סבור כי ניתן להורות על הפרדה של הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף, ברובו או בחלקו, גם בבית שטרם נרשם כבית משותף.

12. בצדק הפנה ב"כ הנתבעים לפרק ו'1 לחוק המקרקעין שכותרתו "**בתים שאינם רשומים כבתים משותפים**" ובצדק נטען כי לא ניתן לבצע הצמדה קניינית של חלקים ברכוש המשותף לבניין כזה או אחר ממנו מורכב הבית המשותף מושא התביעה. ברם, אני סבור כי בכך הוא מתפרץ לדלת פתוחה שכן בכל מקרה אין באמור כדי למנוע קביעה ע"י המפקח על רישום מקרקעין כי הבית המשותף ראוי להירשם כ"בית מורכב" בהתאם לסעיף 59(א) לחוק המקרקעין עת ייתן צו רישום וירשם תקנון לבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים. בעיקר, אין באמור כדי למנוע מהמפקח על רישום מקרקעין להכריז כי באופן עקרוני ניתן לבצע הפרדה של הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף, ולו בחלקו, וליתן הוראות קונקרטיות בדבר אותם חלקים שניתן וראוי לנהל בנפרד, אשר לגביהם לא הגיעו הצדדים להסכמה ולאחר שבחן את הנסיבות והראיות הרלבנטיות. בהתאם, רשאי המפקח על רישום מקרקעין להורות על כינון נציגות נפרדת לכל בנין, או לכל קבוצת בניינים, אשר תהיה ממונה על הניהול והתחזוקה של אותם בניינים.

המסגרת הנורמטיבית

13. על הבית שלפניי חל **פרק ו' 1 לחוק המקרקעין** שכותרתו "**בתים שאינם רשומים כבתים משותפים**". פרק זה הוסף **לחוק המקרקעין** בשנת 1977 במסגרת תיקון מס' 5 לחוק המקרקעין, לצורך הסדרת היחסים בין בעלי דירות בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים, כפי שעולה מהצעת החוק: "**הוראות הפרק המוצע באות להסדיר את היחסים ההדדיים בין בעלי הדירות בנוגע להחזקה ולניהול של חלקי הבית הנמצאים בשימוש משותף ולהבטחת**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- השירותים הדרושים. על בעלי הדירות יחולו ההוראות שבפרק ו' המתייחסות לדרכי יישוב סכסוכים בין בעלי דירות בבית המשותף בדבר זכויותיהם וחובותיהם בבית".
14. במסגרת התיקון הוחלו על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים סעיפים מחוק המקרקעין שעניינם בניהולו של הבית. סעיף 77ב לחוק המקרקעין, במובחן מסעיפים העוסקים בהסדרת זכויות קנייניות של בעלי הדירות, מורה כך:
- סעיפים 56, 57, 58, 59, 59א עד 59ג, 59ה עד 59י, 62(א), 65, 68 עד 70, 71, 71א עד 71ד, ו-72 עד 77 וכן סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, והתוספת לאותו חוק יחולו על בית לפי פרק זה, בשינויים המחוייבים.
15. סעיף 77א לחוק המקרקעין מגדיר רכוש משותף כדלקמן: "כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".
16. כאמור, היות שפרק ו' לחוק המקרקעין דן בהסדרי ניהולו של בית שלא נרשם כבית משותף, ואיננו דן בזכויות קנייניות (ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4) 673, 687 (1986), אין לראות בהגדרת "רכוש משותף" שבסעיף 77א לחוק המקרקעין "כבאה להעניק לרכוש זה הגדרה קניינית. המבחן, על פי הגדרה זו, להיות הרכוש 'רכוש משותף' הוא מבחן הייעוד בלבד. במלים אחרות, חלקיו של ה'רכוש המשותף', כפי ששמו מעיד עליו הם חלקי הבית המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם" (רע"א 698/85 בן צור נ' שושן, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987); כן ראו: ע"א 2525/92 ראובברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850, 854 (1993).
17. כן ראו רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 399 – 400, כדלקמן: "מדובר בבית שאינו רשום כבית משותף, אך מיועד להירשם ככזה, וחלות עליו הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין. משמעות הדבר היא כי כל עוד לא נרשם הבית כאמור, אין רואים דירה בבניין כנושא נפרד לזכויות קניין, ואין רואים כאילו צמוד לה מהבחינה הקניינית חלק יחסי ברכוש המשותף. בטרם רישום נחשבים רוכשי הדירות בבניין כבעלי זכויות משותפות בנכס המקרקעין כולו – דירות ורכוש משותף כאחד – ואין בכוחם לרשום זכות בעלות נפרדת בדירה ובחלק היחסי ברכוש המשותף (הצעת חוק בתים משותפים, תשי"א-1951; ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי [פורסם בנבן] [11], בעמ' 734). בשלב זה גם אין תוצאות קנייניות ישירות להוצאת שטחים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות מסוימות, שכן גם בהינתן פעולה כזו נותרת בעלות משותפת של כל הדיירים בכל המבנה כולו עד לרישום הבית המשותף (השווה מ' דויטש קניין (כרך א) [20], בעמ' 753). עם זאת בתיקון לחוק המקרקעין (חוק המקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ז-1977) ששילב את פרק ו' אל תוכו, החיל המחוקק על בניין כזה שטרם נרשם את מרבית ההוראות האחרות החלות על בתים משותפים (סעיף 77ב לחוק המקרקעין). החלה זו נעשתה לא בדרך הקניית זכויות קניין לדיירים בדירות וברכוש המשותף, אלא



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהחלטת הסדרי ניהול בבניין שבהם גם הסדרי שימוש והנאה מחלקי הרכוש המשותף (רע"א 698/85 בן צור נ' ששון (להלן – פרשת בן צור [פורסם בנבו] [12]), בעמ' 149). **חוק המקרקעין** הגדיר באורח דומה וכמעט זהה את מהות השטחים הנחשבים רכוש משותף בבית רשום ובבית שאינו רשום (סעיף 77א וסעיף 52), וכן קבע הסדרים דומים לניהולו של רכוש זה ולהגנה על זכויות הדיירים בכל הנוגע לשימוש בו ולהנאה ממנו במסגרת התקנון המצוי. הגדרת "הרכוש המשותף" בסעיף 77א לחוק ביחס לבניין שטרם נרשם אין משמעה הגדרה קניינית, אלא היא קובעת מבחן של ייעוד שטחים מסוימים לשמש את צורכי בעלי הדירות כולם או מרביתם (פרשת בן צור [12], בעמ' 150)..."

18. סעיף 77ב לפרק ו'1 מחיל על הבית המשותף דן את סעיף 59 **לחוק המקרקעין**, המגדיר מהו "בית מורכב". ודוק: אין מחלוקת לפני כי הבית המשותף ראוי להירשם בפנקס הבתים המשותפים וכי יזם הפרויקט מחויב, בהתאם להסכמי המכר עם כלל בעלי הדירות, לרשום את הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים ביחד עם תקנון מוסכם.

19. לאור כל האמור בפרק זה אני סבור כי מכח הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין למפקח על רישום מקרקעין מוקנית הסמכות להכריז על בית משותף שטרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים כבית מורכב כאמור בסעיף 59 לחוק המקרקעין ולתת הוראות קונקרטיות בנוגע לאותם חלקים ברכוש המשותף שראוי וניתן להפריד אותם לצורך הניהול והתחזוקה שלהם.

המסגרת הנורמטיבית לשם הכרזה על "בית מורכב"

20. סעיף 59 לחוק המקרקעין מורה כך:

- (א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.
- (ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שניסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).
- (ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. ההסבר לאפשרות משפטית זו, מצוי בספרו של פרופ' מיגל דויטש, קניין, כרך א (תשנ"ז), עמ' 667. לדבריו, כאשר מתקיימים הנתונים הפיזיים של מבנים או אגפים בבית משותף, "לעיתים עשוי להיות עניין לבעלי הדירות להפריד בין הדבקים, ולפצל את הנורמות החלות בבית, כך שכל מבנה ינהל את חייו המשפטיים בנפרד". פרופ' דויטש סבור כי "הפרדה כזו היא לרוב רצויה, שכן אין זה רצוי כי בעלי דירות, שאין להם עניין בניהול של חלקים מן הרכוש המשותף שאינו נוגע לבניין שלהם, יוכלו להשפיע על הניהול של אותו חלק. הדבר גם יוצר סרבול משפטי ומגביל את אפשרויות ההכרעה" (שם, בעמ' 667-668).
22. בספרו, רואה פרופ' דויטש בהוראת חוק זו, מעין הפקעה של זכויות ההכרעה לגבי הקניין המשותף, מבעלי הדירות. וכך הוא אומר (שם, בעמ' 668):  
"מצב הבעלות ההתחלתי הוא, שקיימת הצמדה טבעית (מתמטית) של הרכוש המשותף לכל הדירות בכל המבנים, גם יחד, ומתבצעת, אם כן, הפקעה של קניין (משותף) זה, על ידי המפקח על בתים משותפים, וזאת על מנת לייעל את החיים המשותפים בבית המשותף. אכן, הפקעה זו היא מאוזנת, שכן כנגד האובדן של הזכויות במבנה האחר, מקבל כל בעל דירה זכויות מוגדלות ברכוש המשותף במבנה שבו מצויה דירתו. אולם עדיין נמנעת מכך מבעל דירה, ללא הסכמתו - לא הממשית ולא המיוחסת, באמצעות קביעה בתקנון - הזכות להחזיק ולהשתמש בחלק שהופרד. אין זאת, כי אם זיקתו של כל בעל דירה לרכוש המשותף במבנה האחר נתפשת כחלשה".
23. מלשון סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין עולה שמקום שבו אין הוראה בתקנון בדבר היותו של הבית המשותף "בית מורכב", או אין תקנון כלל הואיל והבית טרם נרשם כבית משותף, רשאי המפקח על רישום מקרקעין להורות שבית משותף יתנהל כבית מורכב "אם נוכח שניסבות העניין מצדיקות לעשות כן".
24. לא למותר לציין כי כאשר מוגשת לפני המפקח על רישום מקרקעין בקשה להכריז כי בית משותף יתנהל כ"בית מורכב" כאמור בהוראות סעיף 59(א), וזאת כאשר הבית המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ואף אם לא נרשם לא תקנון מוסכם, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להורות על הצמדה של חלקים ברכוש המשותף לדירות הנמצאות במבנה או אגף מסוים, וקביעתו אינה מהווה שינוי בזכויות הקנייניות של הרכוש המשותף, אלא מחייבת רק במישור הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף. כך נקבע ברע"א 2575/18 יעקבסון נ' לוי (פיסקה 47 לפסק דינה של כב' השופטת ברק-ארז, נבו, 25.3.19 (להלן: עניין יעקבסון)).  
"במלים אחרות, סעיף 59(ב) מעניק למפקח סמכות להתערב ולהורות על הפרדת הניהול וההחזקה ברכוש המשותף בהיעדר הסכמה של בעלי הדירות, כדי לתת ביטוי מעשי להפרדה בין המבנים או האגפים בבית המורכב, וכן כדי למנוע ניצול של חלק מבעלי הדירות לעניין הוצאות הניהול. אולם, כדי להשיג תכלית זו אין צורך להורות על הצמדה של חלקים מהרכוש המשותף, וניתן להסתפק בהוראות בעניין הפרדת הניהול וההחזקה. זאת, לנוכח ההגנה על זכות הקניין של בעלי הדירות שהסעיף מחויב להגשמתה, ובהתחשב בהגבלה הכללית שמטיל



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**חוק המקרקעין על האפשרות לבצע הצמדה ללא הסכמתם של כלל בעלי הדירות (והחריגים המוגבלים לה הכרוכים אף הם בדרישת רוב מחמירה ובנסיבות ייחודיות).**  
ובסעיף 55 לפסק הדין נקבע:

"אם כן, לנוכח כל האמור לעיל, ניתן לקבוע כי **סעיף 59 לחוק המקרקעין** מבחין בין שני סוגים של בית מורכב – בית מורכב "מוצמד", שבו הרכוש המשותף בכל חלק שלו מוצמד לדירות שבאותו חלק בלבד, ובית מורכב "לא מוצמד", שבו מופרד רק רכיב הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף, אך אין שינוי קנייני בזכויות השותפים שמקבל ביטוי בהצמדה של ממש (ראו: ויסמן, בעמ' 403). הפרשנות הלשונית והתכליתית הובילה אותי למסקנה לפיה לבעלי הדירות בבית המשותף מוקנית הסמכות להחליט על כינונו של בית מורכב משני הסוגים האמורים, אולם למפקח נתונה אך סמכות להורות על כינונו של בית מורכב מן הסוג השני – בית מורכב 'לא מוצמד'."

25. אשר על כן, הכרזה על הבית המשותף מושא התביעה כ"בית מורכב" משמעותה כי הבית המשותף דנן הוא "בית מורכב שלא מוצמד".

**במיושם לעניינו: הנסיבות הרלבנטיות של הבית המשותף מושא התביעה מצדיקות הכרזה עליו כבית מורכב לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין.**

26. מהן אותן נסיבות המצדיקות קביעה לפי סעיף 59(ב) כי מדובר בבית מורכב? בע"א (חי') 15514-07-20 ליעד קו ונקי נ' מיכ"ל המשורר יזמות בע"מ (נבו, 8.11.20, ס' 38) נקבע לעניין זה כך:

"את התשובה לשאלה מהן "נסיבות המצדיקות" קביעה של המפקחת לפיה מדובר בבית מורכב, יש ללמוד מהתכלית אשר **בסעיף 59 לחוק המקרקעין**. תכלית זו עולה מהוראות הסעיף ומגולמת ברשימת התנאים המפורטת בו, היינו כי "הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים" (להלן: "התנאים") אשר ככל שהם נקבעים בתקנון, הבית ייחשב כבית מורכב. התכלית עולה, גם מהתוצאות הנובעות מקביעה כזו, כאמור בסיפא של **סעיף 59(א)** לחוק שהן החלת "חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף". במילים פשוטות - נסיבות בהן קיימת הפרדה בפועל, בין חלקים של בית משותף, יכולות להצדיק קביעה כי מדובר בבית מורכב וכי ניהול חלקיו השונים ייעשה בנפרד ואז יראו כל אחד מחלקי הבית המורכב, כבית משותף העומד בפני עצמו" (הדגש אינו במקור – א.א.).

27. אפתח ואבהיר כי אין ממש בטעת הנתבעים, במסגרת ההודעה שהגישו לאחר הסיור במקום, כי קיימת הסכמה כי הנתבעים משתמשים במרבית הרכוש המשותף. אני סבור כי אמנם הוסכם כי יש מרכיבים משמעותיים ברכוש המשותף שאין מקום ואין הצדקה לבצע בהם הפרדה, אך



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין כלל הסכמה כי לא ניתן ולא מוצדק לבצע הפרדה בניהול ובתחזוקה של יתר מרכיבי הרכוש המשותף.

28. עוד אבקש להבהיר כי העובדה כי עד להגשת התביעה ואף עד עצם היום הזה, מי מהתובעים עושה שימוש במעלית, בחדר האשפה ומשתתף בישיבות שמכנסת נציגות הצבר 17 או נציגות הצבר 19, ודאי אינה משליכה על זכותו לבקש צו להפרדת הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף. כל עוד לא ניתן צו קונקרטי זכאים התובעים להשתמש בכל מתקני הרכוש המשותף ולהשתתף באסיפות של אחת משתי הנציגויות הקיימות. "בעיקרו של דבר, הגבלת השימוש ברכוש המשותף המופרד אינה תוצר "אוטומטי" של החלטת המפקח על הפרדת הניהול וההחזקה. למעשה, החלטת המפקח בעניין הפרדה הניהול וההחזקה יוצרת פלטפורמה לקבלת החלטה בדבר הגבלת השימוש בחלקים המופרדים על ידי בעלי הדירות עצמם בכל אחד מן האגפים בבית המורכב, ככל שהם חפצים בכך" (יעקבסון, פסקה 31).

29. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ערכתי סיור במקום ובחנתי את הרכיבים השונים המהווים את הרכוש המשותף (למעט את גגות המגדלים עליהן מותקנות מערכות משותפות) מצאתי כי אלו הם הנתונים, אשר במשקלם המצטבר, מהווים נסיבות המצדיקות הכרזה על הבית המשותף מושא התביעה כ"בית מורכב".

30. הפרדה פיזית: אין מחלוקת לפני כי הבית המשותף מושא התביעה מורכב מארבעה בניינים נפרדים העומדים בשטח המגרש הרשום בפנקס הזכויות כגוש 7328 חלקה 47: שני מגדלי מגורים בני 9 קומות אשר בכל אחד מהם 34 דירות, כאשר מאחוריהם (ככל שמביטים על הבית המשותף מחזית הכניסה הראשית למגדלים ברח' הצבר 19-17) ניצבים שני מבנים דו-קומתיים שבכל אחד מהם 4 "קוטג'ים". נקודת המוצא, אפוא, היא קיומם של ארבעה מבנים באותה חלקה הנפרדים באופן פיזי בצורה מלאה, כל אחד משלושת המבנים האחרים.

31. גישה נפרדת וישירה: לכל אחד מהמבנים גישה נפרדת, כאשר לכל מגדל מעלית, לובי וחדרים בקומת הלובי המיועדים לשמש את דירי המגדל. לא למותר לציין כי לכתב התשובה צורף העתק הודעת עיריית ראשון לציון מיום 28.5.24, לפיה נעתרה עיריית ראשון לציון לבקשת התובעים לכך שכתובתם של הקוטג'ים תהיה רח' החילות 2, ולא כתובתם הנוכחית שהיא הצבר 17 או הצבר 19. אני סבור כי אין לראות בהודעה זו פרט טכני בלבד. הגם שאין בהקצאת כתובת נפרדת לבניין מסוים, השונה מבניין סמוך הניצב על אותה חלקה, כדי להכריע את הכף כי מדובר במבנה מורכב, כמשמעותו בסעיף 59 לחוק, בוודאי להודעה כזו יש משקל ראייתי לתמיכה בדרישת התובעים לקבלת הסעדים המבוקשים על ידם.

32. שימוש בלובי ובחדרים שבקומת הלובי: שוכנעתי כי אין לתובעים כל צורך אובייקטיבי לעשות שימוש בלובי ובחדרים המצויים בקומת הלובי בכל מגדל ועומדים כיום לרשות כלל בעלי הדירות (כגון חדר עגלות ומועדון דיירים) והם הכריזו כי הם מסכימים לוותר על זכותם לעשות שימוש בחדרים אלו. נותרה מחלוקת לעניין השימוש בפחי אשפה שבחדר האשפה המצוי כיום בכל מגדל, והאפשרות של התובעים להציב עגלות אשפה בשטחי הרכוש המשותף עבורם בלבד.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. שימוש במצלמות אבטחה: נטען בכתב ההגנה כי חלק מהתובעים פנו לנציגות וביקשו לעיין בתיעוד של מצלמות האבטחה. ברי כי התובעים זכאים לבקש סרטונים של מצלמות אבטחה המותקנים בחניון או צופים למעבר המקשר בין הלובי לשביל הגישה לדירתם, אזורים אלה היו ויישאר רכוש משותף שבאחריות כלל בעלי הדירות. העלות השוטפת של תחזוקת מערכת אבטחה על בסיס מצלמות היא זניחה. ככל שיש צורך לתקן או להחליף מצלמה מסוימת הרי שאין כל קושי לקבוע כי היא בגדר הרכוש המשותף הכללי שהתובעים משתתפים בעלות החזקתו ונהנים מפירותיו, אם לאו.

34. תיבות דואר: נוכח הודעת עיריית ראשון לציון כי אושרה בקשתם של התובעים לקבל כתובת חדשה שתקרא "רח' החילות 2" רשאים כיום התובעים להודיע לסניף הדואר הרלבנטי על כותבתם החדשה להמצאת דברי דואר, להתקין כל אחד תיבת דואר בכניסה לדירתו ולהפסיק את השימוש בתיבת הדואר הנוכחית להם, שבכניסה לכל אחד מהמגדלים.

35. קיימת כבר הפרדה חלקית של הניהול והתחזוקה: אין מחלוקת גם כי למעשה קיימת עוד בטרם הוגשה התביעה הפרדה בניהול ובתחזוקה בין שני המגדלים, כאשר לכל אחד מהם "סופח" גם אחד ממבני הקוטג'ים. לבניין הידוע כרח' הצבר 17 מונתה נציגות הפועלת בשם 34 בעלי הדירות במגדל הדירות – נתבעים 1-34, וכן בשם ארבעת בעלי דירות הקוטג' שמאחורי מגדל הדירות – תובעים 5-8. ולבניין הידוע כרח' הצבר 19 מונתה נציגות הפועלת בשם נתבעים 35-68, וכן בשם ארבעת בעלי דירות הקוטג' שמאחורי מגדל הדירות, תובעים 1-4.

על אף שכיום פועלת במתחם הבית המשותף כולו חברת ניהול ותחזוקה, מצאו לנכון בעלי הדירות לבחור נציגות נפרדת לכל מגדל דירות לשם טיפול בנושאים שאינם תחת אחריות חברת הניהול והתחזוקה, לרבות גובה דמי הועד השוטפים וחשובם. כך למשל, ביום 19.11.23 כינסה נציגות בנין 17 אסיפה של בעלי הדירות בה נדונה שאלת החלפת חברת הניהול והתחזוקה, וכן דרישת התובעים לנהל את דירות הקוטג' בנפרד. על כן נקבע כמחווה לדירות הקוטג' כי אלו ישלמו דמי ועד שוטפים בשיעור הזהה לדמי הועד שנקבעו עבור הדירות הקטנות במגדלים ולא לפי שטח דירותיהם. לא למותר לציין כי באסיפה שכינסה נציגות הצבר 19 ביום 16.8.23 הוחלט על גביית דמי ועד דיפרנציאליים, כלומר, בהתאם לשטח של כל דירה ביחס לשטח הדירות הכולל. לא הוכחה גם טענת התובעים כי נחתם הסכם ניהול נפרד בין כל אחת מהנציגויות לחברת הניהול והתחזוקה

36. קיימת הפרדה של מוני חשמל: בסיוור שנערך הוצגו לפני עמדות של 3 מוני חשמל ציבוריים בחניון: מונה עבור בנין 17, מונה עבור בנין 19 ומורה עבור חשמל כללי. אין אם כן כל מניעה כי התובעים יישאו בחלקם בהוצאות החשמל של המונה הכללי/ציבורי בלבד (כן ראו פרוטוקול אסיפה מיום 19.2.24 של הצבר 19 בו נמצא פירוט הוצאות החשמל בחלוקה לפי מונים אלו).

37. שימוש במעליות: מחלוקת קשה בין הצדדים נסבה על שאלת הפרדת הניהול והתחזוקה של המעלית שבכל מגדל מגורים מגדר הרכוש המשותף הכללי והטלתם על בעלי הדירות בכל מגדל בלבד בלא השתתפות בעלי הקוטג'ים. התובעים הסבירו כי אין הם עושים שימוש כלל במעלית



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/34/2024

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שכן בצמוד לחניה הפרטית של כל אחד מהם נמצאת דלת כניסה לגרם מדרגות המוביל ישירות לדירתם. הנתבעים טענו לפני בנחרצות כי מי מבלי דירות הקוטג', או מי מאורחיו או באי ביתו, הסובל ממוגבלות פיזית, חייב יהיה לעשות שימוש באחת משתי המעליות וזאת על מנת שיוכל לעלות מהחניה התת קרקעית אל שביל הגישה המוביל לדירות הקוטג'.

38. במסגרת הסיור שערכתי במקום בחנתי את אפשרויות הגישה של אדם בעל מוגבלויות, אשר נזקק להתנייד בכיסא גלגלים, או להיעזר בהליכון או בקביים ורצונו להגיע למי מדרת התובעים. מצאתי כי, ככל ואדם כזה החנה את מכוניתו בחניון המשותף, ועל מנת שלא יאלץ לטפס בגרם מדרגות כלשהו - לרבות במעבר הישיר מקומת הלובי לשביל הגישה לקוטג'ים, הוא יידרש לעלות במעלית לקומת הלובי, לצאת החוצה מהבניין אל הרחוב (רח' הצבר) לנוע לצומת עם רח' החילות לאורך עשרות מטרים, לפנות ימינה לרח' החילות ולנוע עוד כעשרים מטרים, ורק אז יוכל לעלות על שביל הגישה המוביל לכל אחד מהקוטג'ים. אני סבור כי מסלול זה הוא ארוך ומייגע באופן בלתי סביר עבור כל אדם בעל מוגבלות ממשית בניידות.

לפיכך, מסקנתי היא כי אין לתובעים ומי מבאי ביתם, אף אם מדובר היום או בעתיד, באדם הסובל ממוגבלות ניידות, כל צורך מעשי במעליות של המגדלים. אדם בעל מוגבלות שיבקש להגיע למי מדרגות התובעים יעשה כן דרך הכניסה לשביל המוליך לקוטג'ים אשר ברח' החילות ולא יחנה את רכבו בחניון התת קרקעי וישתמש במעלית על מנת להגיע לדירות הקוטג'.

39. הסכמי המכר: חיזוק למתן הסעד ההצהרתי המבוקש ע"י התובעים מצאתי גם בהסכמי המכר שנחתמו בין כלל בעלי הדירות לבין יזם הפרויקט. בסעיף 9 להסכמי המכר, שכותרתו "רכוש משותף לבנין/בניינים לפי העניין" מפורטים כל רכיבי הרכוש המשותף בחלקה, תוך ציון מפורש לצד כל רכיב האם הוא משתייך ל"בניינים הרב משפחתיים" אם לאו, קרי למגדלי המגורים. עפ"י הרשימה שבהסכמי המכר, כל המרכיבים שפורטו לעיל, כולל המעליות, נחשבים, לכאורה, לדידו של היזם כרכוש משותף המשרת את מגדלי המגורים ולא את כל הדירות.

40. לסיכום, מצאתי כי בעוד שמחצית מהתובעים נדרשים כיום לשלם דמי ועד בשיעור גבוה יותר ממרבית בעלי הדירות האחרות, וכאשר איש אינו יכול להבטיח לתובעים האחרים כי ההחלטה הנוכחית לפיה הם משלמים דמי ועד כמו של דירה קטנה לא תבוטל מחר בבוקר, הרי שהם משתמשים ונהנים במידה הפחותה ביותר ברכוש המשותף שעבורו ניהולו ותחזוקתו הם נדרשים לשלם.

41. לאור כל האמור לעיל מצאתי כי יש להכריז על הבית המשותף כמבנה מורכב לעניין סעיף 59 לחוק המקרקעין באופן שהרכוש המשותף, שאינו רכוש משותף כללי, המצוי בתחום כל אחד מהבניינים, ינוהל ויתחזק בנפרד.

הלכה למעשה: המשך בירור התביעה לצורך השלמת הקביעה בדבר החלקים ברכוש המשותף שיש להפריד



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/34/2024

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. משקבעתי באופן הצהרתי כי הבית המשותף דנן ראוי להיחשב כ"בית מורכב לא מוצמד" (כהגדרת ביהמ"ש העליון בעניין יעקבסון) נותר לצקת תוכן ממשי וקונקרטי להכרזה זו ולקבוע ברחל בתך הקטנה איזה חלקים ברכוש המשותף ינוהלו ויתחזקו בנפרד ע"י כל אחד מהבניינים מהם מורכב הבית המשותף. לאחר שתוכרע סוגיה זו במלואה ניתן יהיה גם להורות על כינון נציגות נפרדת ועצמאית עבור כל בניין, אשר תבחר ע"י בעלי הדירות באותו בניין ותהיה ממונה מטעמם על הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף שבתחומו.

43. בבית המשותף דנן אני קובע כי המעלית על כל מרכיביה; הוצאות החשמל לפי מונה הבניין; הלובי; החדרים שבקומת הלובי; הצנרת המשותפת (ניקוז גשם, אספקת מים, שופכין ודלוחין); חדר המדרגות; הגג והקירות החיצוניים של הבניין בצבר 17 ושל הבניין בצבר 19, יהוו רכוש משותף נפרד שהניהול והתחזוקה שלו יהיו מוטלים על בעלי הדירות שבכל אחד מבניינים אלו בלבד.

נוסף על כך אני מורה כי הגג; הקירות החיצוניים; והצנרת המשותפות שבכל אחד משני מבני הקוטג'ים יהווה רכוש משותף נפרד שניהולו ותחזוקתו יהיו מוטלים על בעלי הדירות שבכל מבנה.

44. מטבע הדברים, גם כשנרשם בית משותף כבית מורכב, או כאשר המפקח על רישום מקרקעין מצא לנכון לקבוע כי יתנהל ויתחזק כבית מורכב, עפ"ר נותרים חלקים מהרכוש המשותף שלא ניתן להצמיד אותם לאגף או לבניין מסוימים, או לא ניתן לקבוע כי הניהול והאחזקה שלהם יוטלו על בנין או על אגף מסוימים. אלו הם חלקי הרכוש המשותף השיורי.

45. בבית המשותף שלפני אין מחלוקת כי החניון התת קרקעי, על המערכות המותקנות בו, מהווה רכוש משותף כללי שגם התובעים עושים ויעשו בו שימוש ולא ניתן לבצע לגביו הפרדה. כך גם ניתן לקבוע ביחס לשטחי הגינה שמסביב למגדלים (ושלא הוצמדו לדירה כלשהי), השביל היוצא מרח' החילות 2 אל דירות הקוטג', והמעברים המקשרים בין הלובי של כל מגדל לשביל האמור.

46. הפרקטיקה המקובלת והנפוצה בבתיים מורכבים שנרשמו ככאלה, היא לקבוע בתקנון המוסכם כי תוקם "נציגות על" אשר בה יכהנו נציגים מטעם הנציגויות העצמאיות של אותם מבנים/אגפים לגביהם נקבע כי יתנהלו בנפרד, וכי נציגות-על זו תהיה ממונה על הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף "השיורי" שלא נקבע כי יוצמד לבניין או אגף מסוימים. אני סבור כי, מכח הסמכות המוענקת למפקח על רישום מקרקעין בסעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, מוסמך המפקח גם להורות על כינון נציגות-על, נוסף על הנציגויות הנפרדות עליהן הוא מוסמך להורות לצורך הניהול והאחזקה של אותם חלקים ברכוש המשותף שאותם הורה כי יש להפריד ולפצל בין המבנים או האגפים מהם מורכב הבית המשותף.

47. אלו הם הרכיבים של הבית המשותף שלגביהם אין הסכמה מפורשת ואין לפני ראיות האם הם ניתנים או ראויים להפרדה:

א. המערכות המוצבות על גג כל אחד מהמגדלים, הכוללות מערכות סולאריות, משאבות סחרור, מערכות למיזוג אוויר, מאגר מים.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/34/2024

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. שימוש בפיר אשפה, או בעגלות אשפה המוצבות בחדר האשפה בכל מגדל מגורים, לעומת הצבת פחי אשפה בשטח הרכוש המשותף לשימוש התובעים בלבד;
48. ב"כ הצדדים יבואו בדברים וינסו לצמצם את המחלוקות ולגבש הסכמות בדבר הרכוש המשותף שניתן להפרידו ובדבר הרכוש המשותף השיורי.
49. בהתאם לסעיף 59(ג) לחוק המקרקעין, אני מורה כי ניהול ותחזוקת הרכוש המשותף השיורי כוללים את החניון על שני מפלסיו; הגישה לחניון; מערכות החניון עצמו – תאורה, שער חשמלי, ניקיון וכיוב'; מערכת משאבות המים וחדר המשאבות שבחניון; מערכות כיבוי אש ככל ומצויות בחניון; גנרטור החירום וחדר הגנרטור שבחניון; חדר מוני החשמל שבחניון; שביל הגישה לדירות התובעים מרח' החילות 2 והמעברים משביל זה ללובי של כל אחד מהבניינים; שטחי גינה מסביב לבניינים שבחלקה.
50. לסיום ולמען הסר ספק, אבהיר כי אין כל מניעה שכלל בעלי הדירות יסכימו לחזור ולשנות את ההסדר שעליו הוריתי, בשלב בו ירשם תקנון הבית המשותף (ראו עניין יעקבסון, פסקה 71).

ניתן ביום 24 יוני 2024, י"ח סיון, תשפ"ד.

אלעד אזר  
מפקח על רישום מקרקעין